

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 13/2530

นายพินิจ สิริสวัสดิวัฒน์

โจทก์

บริษัทแลและสหายก่อสร้าง จำกัด กับ

พวก

จำเลย

บริษัทแลและสหายก่อสร้าง จำกัด

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องโดยวิธีปิดหมาย (อันดับ 89)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 350,000 บาทพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 15กุมภาพันธ์ 2526 เป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน
26,250 บาท ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา(อันดับ 87,85)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยที่ 1 ไม่วางหลักประกันตามที่
ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้องของ

โจทก์แล้ว(อันดับ 67,75 แผ่นที่ 2,77)

คำสั่ง

พิจารณาดูแล้ว คิดว่าไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง

พิจารณาดูแล้ว คิดว่าไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง

(พลจิตต์ ดียืน-ยนต์ พิรวินิจ-เส่งยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ